



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 31 de octubre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"AGUIRRE, MARIA AGUSTINA
CONTRA A.N.SE.S. SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA
2282/2021/CA3, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de
Concepción del Uruguay, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del
Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y
fundado por la parte actora el 24/07/2024, contra la
resolución del 04/07/2024 que, en lo que aquí interesa,
rechaza el planteo de la accionante respecto de cuestiones
sobrevinientes y de inconstitucionalidad, por no
corresponder.

El recurso se concede el 31/07/2024 y quedan estos
autos en estado de resolver en fecha 10/10/2024.

II- La parte actora cuestiona que la Juez de grado no
trate las inconstitucionalidades sobrevinientes
denunciadas y no se revise la tasa de interés establecida.
Cita jurisprudencia y doctrina.

Formula consideraciones acerca del perjuicio que esto
le causa y sostiene que se deja de lado que, en el caso de
autos, se ha reconocido un crédito de naturaleza
asistencial y alimentaria. Vierte asertos sobre la
prohibición de indexar y la utilización de la tasa pasiva.

Apela que no se admita su impugnación contra la
fórmula de movilidad que determina la ley 27.609. Refiere
a derechos constitucionales y convencionales afectados.

Hace reserva del caso federal.

Fecha de firma: 31/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#35505329#433494251#20241031095658241

III- Que, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten conducentes para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

IV- Que, de las constancias de la causa se observa que el actor dedujo demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a fin de obtener el reajuste y movilidad de sus haberes.

La magistrada actuante dictó sentencia -24/11/2021- que hizo lugar parcialmente a la pretensión del accionante, la cual fue revisada por esta Alzada -11/05/2022-. No puede perderse de vista que estos pronunciamientos adquirieron firmeza.

El día 18/06/2024 la accionante realizó manifestaciones acerca de inconstitucionalidades sobrevinientes vinculadas a la tasa de interés fijada y a las pautas de movilidad determinadas por la ley 27.609. Estos planteos fueron desestimados por la Juez a quo y contra dicha decisión se alza la recurrente.

V- Que, al analizar los reclamos de la parte actora vinculados a la tasa de interés y a la movilidad de su haber previsional, cabe destacar que su petición pretende modificar los términos de las sentencias dictadas en fechas 24/11/2021 y 11/05/2022, las que se encuentran firmes y consentidas.

Que, por esto último, lo planteado por la recurrente no puede prosperar en virtud de que se afectaría el

Fecha de firma: 31/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#35505329#433494251#20241031095658241



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

principio de preclusión de los actos procesales, por el cual se extingue o consume una facultad procesal en tres situaciones: a) por el transcurso de los plazos procesales; b) cuando la parte cumple una actividad incompatible con la actuación de otra facultad que la antecede; y c) por ejercicio de la facultad de que se trata (Rosenblat, Héctor Claudio; "Los principios procesales y la preclusión"; La Ley 1995-B-1346).

En relación a esto se ha dicho que: "...La firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran presentar, si no se formuló oportunamente la correspondiente impugnación" (SCBuenos Aires, 07/05/83, E.D. 121-663); y también que: "...No es apelable la resolución que es consecuencia de otra que quedó firme para el recurrente..." (CNCiv., sala L, 24/10/89, E.D. 136-255).

En consecuencia, no cabe más que rechazar los pedidos del accionante y confirmar la providencia apelada.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia en el orden causado atento el modo en que se resuelve y lo previsto en la última parte de la norma citada.

Fecha de firma: 31/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#35505329#433494251#20241031095658241

VII- Que, se regulan honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. Mónica Lujan CUCURULLO, en un 30% de lo que oportunamente le sea regulado en primera instancia por esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423.

Por lo expuesto **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar la providencia atacada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente en el orden causado, atento el modo en que se resuelve y conforme lo establecido en el art. 36, última parte, de la ley 27.423.

Regular honorarios a la letrada de la parte actora, Dra. Mónica Lujan CUCURULLO, en un 30% de lo que oportunamente le sea regulado en primera instancia por esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 30 de la ley 27.423.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo normado por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 31/10/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#35505329#433494251#20241031095658241